

Selbstauskunft

für ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende des Vereins der Berliner Stadtmission
(Seite 1 und 2 verbleiben in der Berliner Stadtmission)

Ich bin nicht rechtskräftig wegen einer Straftat im Sinne des § 72a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen, siehe Tabelle 1) verurteilt worden.

Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für die Aufnahme von Straftaten in erweiterte Führungszeugnisse nach § 53 Bundeszentralregistergesetz (BZRG).

Meldung von Verurteilungen

Ich verpflichte mich für die Dauer meiner beruflichen Tätigkeit und/oder meines ehrenamtlichen Engagements, die Leitung der Einsatzstelle (für ehrenamtliche Mitarbeitende) oder die Personalabteilung (für hauptamtlich Mitarbeitende) unverzüglich zu informieren, wenn ich wegen einer Straftat nach den in Tabelle 1 (siehe Seite 2) aufgeführten Gesetzen verurteilt werde.

Verstoß

Verstoße ich gegen diese Erklärung, drohen mir arbeitsrechtliche Maßnahmen bzw. der Ausschluss vom ehrenamtlichen Engagement bei der Berliner Stadtmission.

Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt auf der Grundlage der §§ 6 Nr. 6 und 13 Abs. 2. Nr. 7 DSGVO beide in Verbindung mit dem Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der EKBO.

§ 171 StGB	Verletzung der Fürsorge – oder Erziehungspflicht
§ 174 StGB	sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 174a StGB	sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen
§ 174b StGB	sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung
§ 174c StGB	sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses
§ 176 StGB	sexueller Missbrauch von Kindern
§ 176a StGB	Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind
§ 176b StGB	Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern
§ 176c StGB	Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern
§ 176d StGB	Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge
§ 176e StGB	Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern
§ 177 StGB	Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung
§ 178 StGB	Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge
§ 180 StGB	Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger
§ 180a StGB	Ausbeutung von Prostituierten
§ 181a StGB	Zuhälterei
§ 182 StGB	sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§ 183 StGB	exhibitionistische Handlungen
§ 183a StGB	Erregung öffentlichen Ärgernisses
§ 184 StGB	Verbreitung pornografischer Inhalte
§ 184a StGB	Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer Inhalte
§ 184b StGB	Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte
§ 184c StGB	Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte
§ 184e StGB	Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen
§ 184f StGB	Ausübung der verbotenen Prostitution
§ 184g StGB	Jugendgefährdende Prostitution
§ 184i StGB	Sexuelle Belästigung
§ 184j StGB	Straftaten aus Gruppen
§ 184k StGB	Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen
§ 184l StGB	Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild
§ 201a, Abs.3 StGB	Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen
§ 225 StGB	Misshandlung von Schutzbefohlenen
§ 232 StGB	Menschenhandel
§ 232a StGB	Zwangsprostitution
§ 232b StGB	Zwangsarbeit
§ 233 StGB	Ausbeutung der Arbeitskraft
§ 233a StGB	Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung
§ 234 StGB	Menschenraub
§ 234a StGB	Verschleppung
§ 235 StGB	Entziehung Minderjähriger
§ 236 StGB	Kinderhandel

Tabelle 1: Liste der Paragraphen, die im §72a des SGB VIII genannt sind „Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen“

Datenschutzinformationen zur Selbstauskunft

(Seite 3 und 4 erhält die unterschreibende Person)

Als für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle im Sinne von § 4 Nr. 9 EKD-Datenschutzgesetz (DSG EKD) lassen wir Ihnen hiermit Informationen zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten zukommen.

Information gemäß § 17 DSG EKD

Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle	Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist der Verein für Berliner Stadtmission Lehrter Str.68 10557 Berlin Tel.: 030-69033-3 E-Mail: info@berliner-stadtmission.de
Kontaktdaten der oder des örtlich Beauftragten für den Datenschutz	Unseren örtlich Beauftragten für den Datenschutz erreichen Sie unter Datenschutzbeauftragter Verein für Berliner Stadtmission Lehrter Str. 68 10557 Berlin Tel.: 030 69033-424 E-Mail: datenschutz@berliner-stadtmission.de
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung	Die personenbezogenen Daten werden zum Schutz von schutz-bedürftigen Personen vor sexualisierter Gewalt verarbeitet. Rechtsgrundlagen sind § 6 Nr. 6 DSG-EKD u. § 13 Abs. 2. Nr. 7 DSG-EKD i. V. m. EKBO-Gesetz Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten	Empfänger der personenbezogenen Daten ist bei hauptamtlichen Mitarbeitenden die Personalabteilung. Bei ehrenamtlichen Mitarbeitenden ist der Empfänger der personenbezogenen Daten die zuständige Einrichtungsleitung. Bei Vorliegen von einschlägigen Verurteilungen wird die:der Beauftragte:r Schutzraum Menschenwürde zur Beratung hinzugezogen.
Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder – falls dies nicht möglich ist – Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer	Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind und soweit der Löschung keine Aufbewahrungspflichten, an die wir rechtlich gebunden sind, entgegenstehen. Die personenbezogenen Daten werden 6 Monate nach Beendigung der letzten Tätigkeit gelöscht.
Betroffenenrechte	Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft und Kopie über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende Informationen (§ 19 DSG-EKD). Bitte beachten Sie, dass dieses

	Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann (§ 19 Abs. 3, 7 DSGVO-EKD). Für den Fall, dass personenbezogene Daten über Sie nicht (mehr) zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine Berichtigung und gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten verlangen (§ 20 DSGVO-EKD). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen, vom Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch machen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (§§ 21, 22, 24, 25, 25a DSGVO-EKD). Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Betroffenenrecht geltend machen möchten.
Beschwerderecht	Jede betroffene Person kann sich gemäß § 46 Abs. 1 DSGVO EKD unbeschadet weiterer Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch kirchliche Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Gemäß § 46 Abs. 3 DSGVO EKD darf niemand wegen der Mitteilung von Tatsachen, die geeignet sind, den Verdacht aufkommen zu lassen, das kirchliche Datenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sei verletzt worden, gemäßregelt oder benachteiligt werden. Mitarbeitende der kirchlichen Stellen müssen für Mitteilungen an die Beauftragten für den Datenschutz nicht den Dienstweg einhalten. Die zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter: Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland Außenstelle Berlin Invalidenstraße 29 10115 Berlin Tel. 030 2005157-0 Fax 030 2005157-20 E-Mail: ost@datenschutz.ekd.de
Erforderlichkeit der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und mögliche Folgen der Nichtbereitstellung	Die personenbezogenen Daten sind für hauptamtliche Mitarbeitende in den Dienstbereichen Mission, Diakonie und Bildung notwendig. Für ehrenamtliche Mitarbeitende werden sie grundsätzlich erhoben. Wenn diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, ist eine hauptamtliche Tätigkeit in den benannten Dienstbereichen nicht möglich. Bei ehrenamtlicher Tätigkeit ist es grundsätzlich nicht möglich.